

1503849-19.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... eles o réu, poderiam estar vinculados ao tráfico. Lucas ostenta quatro passagens pela Vara da Infância e Juventude em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Nos últimos quinze dias, passaram a monitorar Lucas no "IBC", um galpão de grande porte situado na frente da residência dele, pois o local é provido de olheiros que avisam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espirito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503849-19.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503849-19.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266541/2021 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 20559931 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 68/21/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2266541 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS VICENTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cinco porções de maconha, com peso líquido de 522,25g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia (fls. 86/90). A prisão do denunciado foi substituída por medidas cautelares diversas em sede de Habeas Corpus sob n. 706.764/SP.

O acusado foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 219/229).

A denúncia foi recebida (fls. 247/248).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e as de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Preliminarmente, a alegação de nulidade por conta de o magistrado ter iniciado as perguntas às testemunhas não prospera. A atuação foi supletiva e subsidiária, sendo que o aprofundamento nas questões ficou a cargo das partes, de modo que não há que se falar em desrespeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Assim, rejeito mais essa preliminar.

A alegação de cerceamento de defesa não merece melhor sorte. As perguntas ventiladas pela defesa foram indeferidas porque irrelevantes para a elucidação do crime, permanecendo válidas as regras previstas no artigo 212 do Código de Processo Penal. Dessa forma, rejeito também essa alegação de nulidade.

O argumento de nulidade intitulado "interrogatório disfarçado de entrevista informal" não merece guarida. Todos os direitos fundamentais da pessoa foram assegurados, sendo que ao réu foram proporcionadas todas as formas de defesa.

Outrossim, sequer foi demonstrado eventual prejuízo para a defesa. Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade ora formulado.

Ademais, a entrada dos policiais na residência do réu revelou-se legítima, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicaram estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. Dessa forma, rejeito tal alegação de nulidade.

A ação penal merece ser julgada procedente.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 20/24), pelo exame químico-toxicológico (fls. 173/175), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Luiz Fernando Quadreli, disse que, em razão de prisões realizadas, ficou evidenciado que alguns indivíduos, dentre eles o réu, poderiam estar vinculados ao tráfico. Lucas ostenta quatro passagens pela Vara da Infância e Juventude em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Nos últimos quinze dias, passaram a monitorar Lucas no "IBC", um galpão de grande porte situado na frente da residência dele, pois o local é provido de olheiros que avisam a movimentação policial. No dia dos fatos, a equipe policial estava no local e visualizou a entrada e a saída de dois jovens na residência de Lucas. O réu foi abordado. O denunciado confessou possuir maconha em sua residência, sendo o entorpecente encontrado em uma sacola no interior da geladeira. A droga estava dividida em cinco tabletes, sendo quatro deles já fracionados para a venda e um maior ainda por fracionar. A droga resultaria em aproximadamente R\$2.500,00.

A testemunha de acusação, Augusto Cesar da Silva, corroborou o depoimento anterior relatando os mesmos detalhes da diligência ora perpetrada.

A testemunha de defesa, Laysla Victória Lima Garcia, disse conhecer o réu desde criança. No dia da prisão, a depoente chegou ao local no momento em que a polícia o encaminhava para a Delegacia. Sabe que ele é usuário. O réu trabalhava como servente de pedreiro. É irmã da namorada do réu.

A testemunha de defesa, Waysla Krisley Lima Garcia, disse o que é namorada do réu. No dia dos fatos, estava presente. Quando chegou na casa do réu tinham alguns meninos, o réu entrou e deitou-se com a depoente. Minutos após a polícia chegou. Não sabe o que os meninos conversavam com o réu. Não se recorda se fumavam maconha ou se havia troca de dinheiro. Não viu maconha na geladeira. Sabe que ele usa drogas, mas não vende. O réu usa maconha com muita frequência.

Interrogado, o réu negou a traficância. Disse que comprou, juntamente com outros quatro colegas, 500g de maconha para uso pessoal. Pagou R\$ 500,00. Fazia uns dez minutos que tinha comprado a maconha dos rapazes que saíram de sua casa quando os policiais chegaram. Eles começaram a perguntar por arma, não por drogas. Não quer falar os nomes dos seus colegas com quem tinha comprado a maconha.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico, não havendo o que se falar em desclassificação para o uso de entorpecente.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é

necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007 LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338). Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998 DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas: "(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando

34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Caracterizada, portanto, a traficância. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, observo que o réu ostenta bons antecedentes, por isso fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Nada a valorar em sede de segunda fase de dosimetria.

Já na terceira fase, levando em conta tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa e que não integra organizações criminosas, aplico o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, e diminuo a pena em 1/6, o que perfaz uma pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Esse foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2218259-93.2021.8.26.0000, conforme segue: 16ª Câmara de Direito Criminal Habeas Corpus nº 2218259-93.2021.8.26.0000

Impetrante: Davi Antonio de Souza Paciente: Johni Everton de Souza Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui Habeas Corpus. Tráfico de drogas.

Sentença condenatória que fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da diversidade das drogas, bem como afastou a aplicação do privilégio (art. 33, §4 da Lei 11.343/06). Alegação de constrangimento ilegal. Paciente primário, com bons antecedentes e condenado à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 485 dias-multa. Pedido de alteração na dosimetria da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade. Liminar parcialmente deferida. 1. Por se tratar do remédio utilizado para repressão de lesões e ameaças ao direito à liberdade, o procedimento do habeas corpus é caracterizado pela celeridade e simplicidade, sendo seu âmbito de cognição restrito. Assim, reconhece-se que o habeas corpus não é a via adequada para matérias que demandam o exame aprofundado de provas, como por exemplo, a análise sobre a dosimetria da pena ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. Somente quando as hipóteses evidenciarem manifesta e cristalina ilegalidade, prejudicial ao status libertatis, o uso excepcional do remédio constitucional é justificado. Questões expostas pelo impetrante que serão apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação já interposto. 2. Ausência de apresentação de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão quando da prolação da sentença. Referência genérica à vedação do direito de recorrer em liberdade. Fundamentação que se impunha diante da superação dos motivos que, até então, justificaram a manutenção da custódia durante a instrução. Precedentes. 3. A gravidade concreta que havia sido indicada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva não mais subsiste. Necessidade de resguardo da instrução e da aplicação da lei penal que foram superados. Ausência de gravidade concreta. Quantidade de droga não exagerada. Paciente primário. Aplicação do tráfico em sua figura privilegiada. Quantidade de pena que abre espaço para fixação de regime mais brando em sede de recurso. 3. Ordem parcialmente concedida para tornar definitiva a liminar.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas.

Nos termos do art. 33, § 2º, "b", observando-se os critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse

sentido (art. 44, da Lei 11.343/06). Ademais, a pena fixada extrapolou os limites previstos em lei, contrariando tanto o inciso I do artigo 44 quanto o caput do artigo 77, ambos do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida ordem de Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 127/129).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS VICENTE, qualificado nos autos, por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas privativas de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e 416 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06). Ademais, a pena fixada extrapolou os limites previstos em lei, contrariando tanto o inciso I do artigo 44 quanto o caput do artigo 77, ambos do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida ordem de Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 127/129).

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União o objeto apreendido nos autos (fls. 16/17), já que não comprovada, efetivamente, sua origem lícita.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA